

的规定。第二十六条区分了“轻微瑕疵”和“实质影响”两种状态，“轻微瑕疵”不影响决议的效力，“实质影响”则构成决议可撤销情形。

### 一、实践中“轻微瑕疵”的判断标准

司法实践中，“轻微瑕疵”和“实质影响”的判断尚无明确的标准，法官在认定时具有一定的主观性。在认定会议召集程序或者表决方式是否存在瑕疵时，需要重点考虑瑕疵对股东或董事公平参与、多数意思的形成、股东或董事获取所需的信息的影响，以及是否恶意违反法律规定、限制股东或董事权利等。若该瑕疵并不影响股东或董事行使表决权或不影响决议通过，以及程序瑕疵与股东或董事无法参会或者无法行使表决权无因果关系的，通常属于不具有实质影响的“轻微瑕疵”，不影响公司决议效力。但如果程序瑕疵的存在导致部分股东或董事无法参会、无法行使表决权，或者导致股东或董事无法事先针对议题和议程进行充分了解的，通常不构成轻微瑕疵，应属于可撤销范畴。公司若恶意违反法律规定，故意损害股东或董事知情权、表决权的，可能违反诚实信用原则，通过的相关决议可以撤销。

### 二、“实质影响”导致决议撤销的法定情形

根据2023年《中华人民共和国公司法》第二十六条第一款规定，公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东自决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销。根据该规定，若召集程序或者表决方式的瑕疵产生“实质影响”导致决议可撤销，需符合以下法定情形：一是会议召集程序违反法律、行政法规或者公司章程。二是会议表决方式违反法律、行政法规或者公司章程。三是决议内容违反公司章程。同时，审查股东会决议是否具有可撤销的法定情形，应以法律、行政法规和公司章程的相关规定作为审查依据。

综上，本案是程序瑕疵是否导致公司决议撤销问题的典型案例，明确了股东会召集程序或表决方式仅存在轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响，不应当予以撤销。为了防止撤销之诉给公司带来的不利影响，2023年《中华人民共和国公司法》对有关撤销权的行使作出了限制。在2023年《中华人民共和国公

司法》实施的时代背景下，应更加注重股东会及董事会召集和表决程序的合法性和合章程性审查。公司治理在追求程序公正的同时，应当维护公司决议的稳定性。股东大会是股东参与公司经营管理的重要途径，因此股东大会的召集程序、表决方式和决议内容必须严格遵守《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

编写人：江苏省连云港市赣榆区人民法院 许雨 孙振鋆

## 股东可以明示或默示方式追认对股东会决议事项的表决行为

—— 吴某、郭某诉甲餐饮公司公司决议案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终6040号民事判决书

#### 2. 案由：公司决议纠纷

#### 3. 当事人

原告(上诉人): 吴某、郭某

被告(被上诉人): 甲餐饮公司

### 【基本案情】

2005年9月12日，甲餐饮公司成立，注册资本10万元，股东为马某、刘某两人。

2018年9月6日，吴某、郭某、张某、匡某、陈某、胡某、王某约定实际投入200万元用于经营甲餐饮公司。2018年10月1日，马某、刘某分别与吴某签订《转让协议》，约定将甲餐饮公司全部股份转让给吴某。同日，甲餐饮公

